

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2531      อัยการ ชุมพร  
นาย ปราณี หรือ ถึก คง ทอง

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนเล็กกลยิงกราดผู้เสียหายและผู้ตายในโรงภาพยนตร์ แต่มีพยานแวดล้อมโดยผู้เสียหายคนหนึ่งเห็นจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุในเวลาใกล้เคียงกับขณะเกิดเหตุ สอดคล้องกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย จำเลยรับสารภาพทั้งชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทั้งยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและขอขมาต่อผู้เสียหายและบิดามารดาของผู้ตายด้วยความสมัครใจเพราะสำนึกผิดและโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและสื่อมวลชนพยานโจทก์ทุกปากไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ไม่มีเหตุผลที่จะให้การปรักปรำจำเลย พนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยในวันพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น จำเลยก็ยังให้การรับสารภาพในตอนต้น แม้ต่อมาจะกลับให้การปฏิเสธ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว จำเลยก็ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา เชื่อว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้อง

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีและพาอาวุธปืนเล็กกลแบบ เอ.เค. 47 ขนาด 7.62 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน โดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้วใช้ยิงกราดสาดกระสุนปืนหลายนัดหลายชุดเข้าไปในบริเวณผู้นั่งชมภาพยนตร์ ช่างนายสมพร ถิ่นวงษ์ยอด กับพวกผู้ชมภาพยนตร์ให้ตายโดยมีเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 376, 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ, 55, 78 เดิมจำเลยให้การรับสารภาพ แต่ก่อนสืบพยานโจทก์ได้กลับคำให้การเดิมเป็นปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) บทหนักที่สุด โดยลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว โจทก์จำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นคงฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ ได้มีคนร้ายหลายคนใช้อาวุธปืนอาร์ก้า (เล็กกล) ยิงกราดเข้าไปในบริเวณโรงภาพยนตร์ที่เกิดเหตุ กระสุนปืนถูกบุคคลหลายคน เป็นเหตุให้มีบุคคลถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายและบาดเจ็บตามที่โจทก์ฟ้อง ปัญหาที่มีว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ด้วยหรือไม่โจทก์มีนายบุญชวน สุขประวิทย์ผู้เสียหายเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 20 นาฬิกา พยานไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ชั่วคราวที่เรียกว่า วิกกีโล 20 ชื่อตัวราคา 10 บาทเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์เห็นจำเลยเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์พยานนั่งดูภาพยนตร์ราว 1 ชั่วโมง ก็ได้ยินเสียงปืนดัง 4-5 นัด จากทางหน้าโรงหลังจากนั้นเสียงปืนดังอีก 3-4 นัด ต่อมาก็ดังอีก 1 นัด จากนอกโรงภาพยนตร์ พยานถูกกระสุนปืนที่ขาขวาใต้เข่า ต้องถูกตัดขาหลังเกิดเหตุแล้ว 4-5 วัน ชาวบ้านพูดกันว่าจำเลยคือคนยิง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ จำเลยได้ไปขอขมาพยานและบิดาพยานว่าจำเลยไม่ได้ตั้งใจยิงพยาน ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.6 นอกจากนี้จำเลยยังได้ไปขอขมานางปุ่น ถิ่นวงษ์ยอด มารดานายสมพรผู้ตาย ตามภาพถ่าย

หมาย จ.2 และขอขมานายสุชาติจิตมาศ บิดาเด็กชายสุทินผู้ตาย ตามภาพถ่ายหมาย จ.4 อีกด้วยโจทก์ยังมีนายดาบตำรวจสำราญ สุดสวัสดิ์ กับนายดาบตำรวจสมมิตร จันทรน้อย เบิกความต้องกันว่า วันเกิดเหตุได้ทราบจากชาวบ้านในบริเวณที่เกิดเหตุว่า คนร้ายรายนี้คือจำเลย นายตึงหรือพงษ์นคร นายน้ำอ้อย และนายบุญ จึงได้ออกสืบสวนจับกุมในวันรุ่งขึ้นพบจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์มีนายตึงซ้อนท้าย เมื่อจำเลยเห็นพยานทั้งสองซึ่งมารถยนต์ ก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสวนยางแล้วทิ้งรถจักรยานยนต์หนีไป พยานทั้งสองจึงนำรถจักรยานยนต์คันนั้นไปเก็บไว้สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชุมพร ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาขอรับรถคืน พันตำรวจตรีสมบูรณ์ สุวรรณโณ เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 12 ธันวาคม 2527 พยานเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชุมพร ได้มีผู้มาแจ้งว่ามีคนร้ายยิงปืนเข้าไปในโรงภาพยนตร์ฉายหนังเริ่มคนตายและบาดเจ็บ ทางสอบสวนได้ความว่าคนร้ายมีทั้งหมด 4 คน คือ นายตึงหรือพงษ์นคร บุญพงศ์นายถึกหรือปราณี จำเลย ส่วนอีก 2 คน จำชื่อไม่ได้ และได้ตามจับนายตึงหรือพงษ์นครได้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2527 พร้อมด้วยปืนอาร์ก้า 1 กระบอก กระสุน 6 นัด และปืนแก๊ปอีก 1 กระบอกนายตึงรับว่าได้พาจำเลยไปเอาปืนจริง แต่นายตึงไม่ได้ยิงจำเลยเป็นคนยิง พันตำรวจตรีณรงค์ชัย ไวอาภา เบิกความว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2528 ได้รับคำสั่งให้จับกุมจำเลยซึ่งกลับมาอยู่ที่บ้านภรรยาที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร พยานกับเจ้าพนักงานตำรวจรวมประมาณ 20 คน ไปล้อมบ้านเพื่อจับกุม จำเลยโดดลงจากบ้านวิ่งเข้าสวนยางและยิงต่อสู้ ในที่สุดก็จับจำเลยได้โดยจำเลยถูกยิงที่ข้อเท้า จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม พันตำรวจโทวิพันธุ์พันธุ์วิชาติกุล เบิกความว่า ทางสอบสวนในวันเกิดเหตุทราบจากชาวบ้านว่าจำเลยกับพวกเป็นคนยิง วันรุ่งขึ้นเจ้าพนักงานตำรวจพบจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าไปในสวนยางแล้วทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ จับจำเลยไม่ได้ คงยึดได้แต่รถมา แต่จับพวกของจำเลยได้ คือนายตึง นายน้ำอ้อย และนายบุญ ได้ปืนอาร์ก้าของกลางที่นายตึง แต่ทั้งสามคนนี้ปฏิเสธ

ว่าไม่ได้ยิง จำเลยเป็นคนยิง ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 2528 จึงล้อมจับจำเลยได้ที่บ้านญาติภรรยาจำเลยจำเลยรับว่าใช้ปืนอาร์ก้าของกลางยิงเข้าไปในโรงภาพยนตร์จริงแต่ปฏิเสธเรื่องต่อสู้อย่างเจ้าพนักงานที่เข้าจับกุม ปรากฏตามบันทึกคำให้การจำเลยเอกสารหมายเลข จ.8 เห็นว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเลย แต่มีพยานแวดล้อมปัญหาอยู่ที่ว่าพยานแวดล้อมดังกล่าวแล้วมีน้ำหนักพอรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่คดีนี้แม้ไม่มีใครเห็นจำเลยเป็นคนยิงแต่นายบุญชวนเบิกความว่า เห็นจำเลยเดินสวนออกมาจากโรงภาพยนตร์ขณะที่นายบุญชวนเดินเข้าไป นั่งดูภาพยนตร์อยู่ราว 1 ชั่วโมง ก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัด และตนก็ถูกยิงจนถึงกับต้องตัดขาขวา อันแสดงว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุในเวลาใกล้เคียงกับขณะเกิดเหตุและสอดคล้องกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.8 ว่าจำเลยเข้าไปจอดรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่นายตั้งยืมมาจากในโรงภาพยนตร์ชั่วคราวที่อยู่กลางแจ้ง ซึ่งทางโรงอนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดดูภาพยนตร์ได้ ขาเข้าไม่มีเรื่องแต่ขาออกนายสมพรผู้ตายหาว่าจำเลยแกล้งมาจอดรถเพื่อดูภาพยนตร์ไม่เสียเงิน จำเลยจึงกลับไปบ้านแม่ยายไปเอาปืนอาร์ก้าซึ่งซ่อนไว้ในสวน ได้ปืนแล้วก็เดินจากบ้านกลับมาที่โรงภาพยนตร์อีกเอาปืนไปซุกไว้ที่รถยนต์รับจ้างหน้าโรง แล้วเดินไปดูผู้ตาย เห็นหันหลังให้จึงกลับมาเอาปืนที่รถไปยิงผู้ตาย ระยะทางจากบ้านแม่ยายมาโรงภาพยนตร์ประมาณ 1 กิโลเมตร การไปกลับ รวมทั้งไปเอาปืนอาร์ก้าที่ซ่อนในสวนและเอามาซุกไว้ที่รถ ไปดูผู้ตายก่อนแล้วจึงกลับมาเอาปืนไปยิง ก็คงจะเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับที่นายบุญชวนเบิกความว่าพบกับจำเลยเดินออกไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง จึงได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด มีใช้พ้อจำเลยแยกไปก็มีเสียงปืนดังทันที คำเบิกความของนายบุญชวนกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยจึงสอดคล้องกันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ คำรับสารภาพทั้งชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทำต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งจำเลยยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและขอขมาต่อผู้เสียหายและบิดามารดาผู้ตายตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2, จ.4, จ.6, จ.7, จ.9 และ จ.10 พันตำรวจโทวิ

พันธ์ พันธุ์วิชาติกุลพนักงานสอบสวนเบิกความรับรองว่าจำเลยได้รับสารภาพ นำชี้และขอขมาด้วยความสมัครใจเพราะสำนึกผิดเสียใจที่ทำให้บุคคลซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยต้องบาดเจ็บล้มตายหลายคน การนำชี้ที่เกิดเหตุและขอขมาก็ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและสื่อมวลชนด้วย ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่บังคับขู่เข็ญดังจำเลยอ้าง เชื่อได้ว่าจำเลยกระทำด้วยความสมัครใจพยานโจทก์ทุกปากไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุผลที่จะให้การปรักปรำจำเลย โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลย ส่วนที่จำเลยปฏิเสธในข้อหาต่อสู้อย่างผิดกฎหมายและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานก็บันทึกในคำให้การว่าจำเลยปฏิเสธ และในวันพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง จำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้องทั้งไม่ต้องการทนายความ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 27 มิถุนายน 2528 หากจำเลยถูกบังคับให้รับสารภาพในชั้นสอบสวนก็ชอบที่จะปฏิเสธในชั้นศาลได้ แต่จำเลยก็ยังรับสารภาพต่อศาล แม้ต่อมาจะกลับให้การปฏิเสธก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นเพราะเหตุใด นอกจากนั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้วจำเลยก็มีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษานี้แต่อย่างใดด้วยสรุปแล้วเชื่อว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ